



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Kurzprotokoll der 9. Sitzung

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Berlin, den 5. November 2025, 9.00 Uhr
Konrad-Adenauer-Str. 1, Paul-Löbe-Haus
Sitzungssaal: 4 700

Vorsitz: Hermann Färber, MdB

Tagesordnung

Vor Eintritt in die Tagesordnung **Seite 6**

Tagesordnungspunkt 1 **Seite 8**

Beschlussfassung über die Änderung
der Verfahrensbeschlüsse des Ausschusses
(Ausschuss-Drucksache 21(10)9)
über die Änderung des regelmäßigen Beginns
der Sitzungen des Ausschusses für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat auf 9.30 Uhr

Tagesordnungspunkt 2 **Seite 6**

Bericht über die Delegationsreise
vom 19. bis 25. Oktober 2025
nach Usbekistan



Tagesordnungspunkt 3

Seite 9

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes und des Apothekengesetzes

BT-Drucksache 21/1938

Hierzu wurde/wird verteilt:

Ausschussdrucksache 21(10)31 (Änderungsantrag)

Federführend:

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Mitberatend:

Ausschuss für Gesundheit

Berichterstatter/in:

Abg. Dieter Stier [CDU/CSU]

Abg. Christian Reck [AfD]

Abg. Dr. Franziska Kersten [SPD]

Abg. Dr. Zoe Mayer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Ina Latendorf [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 4

Seite 12

Antrag der Abgeordneten Max Lucks,
Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger,
weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Faire Arbeit sichern

BT-Drucksache 21/2033

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft,

Ernährung und Heimat

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Bildung, Familie,

Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Menschenrechte

und humanitäre Hilfe

Tagesordnungspunkt 5

Seite 13

Antrag der Abgeordneten Bernd Schattner,
René Springer, Stephan Protschka, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Saisonarbeit in der Landwirtschaft – Zeitgemäße Ausweitung der 70-Tage-Regelung

BT-Drucksache 21/1572

Federführend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Mitberatend:

Ausschuss für Landwirtschaft,

Ernährung und Heimat

Haushaltsausschuss



Tagesordnungspunkt 6

Seite 8

Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen im Namen der Europäischen Union über ein partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei und ein Durchführungsprotokoll zu dem Abkommen mit der Gabunischen Republik KOM(2025)465 endg.; Ratsdok.-Nr. 12623/25

Federführend:

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Mitberatend:

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

Berichterstatter/in:

Abg. Christoph Frauenpreiß [CDU/CSU]
Abg. Dario Seifert [AfD]
Abg. Anja Troff-Schaffarzyk [SPD]
Abg. Dr. Zoe Mayer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Marcel Bauer [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 7

Seite 8

Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat über eine neue strategische Agenda EU-Indien JOIN(2025)50 endg.; Ratsdok.-Nr. 13016/25

Federführend:

Auswärtiger Ausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit
Ausschuss für die Angelegenheiten
der Europäischen Union

Tagesordnungspunkt 8

Seite 14

Bericht des Bundesministeriums
für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

**Ergebnisbericht über die Tagung des Rates "Landwirtschaft und Fischerei"
am 27. und 28. Oktober 2025**

Selbstbefassung SB 21(10)19

Hierzu wurde/wird verteilt:

Ausschussdrucksache 21(10)30 (Vorbericht)

Ausschussdrucksache 21(10)32neu (Ergebnisbericht)



Tagesordnungspunkt 9

Seite 17

Bericht der Bundesregierung

**zur derzeit in Deutschland stark zunehmenden
Ausbreitung der Vogelgrippe (HPAIV H5N1) sowie
zu den möglicherweise beabsichtigten Maßnahmen**

**(auf Antrag der Fraktion der AfD
vom 27. Oktober 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)20

Tagesordnungspunkt 10

Seite 22

Bericht der Bundesregierung

**Folgen der Bundesverwaltungsgerichtsurteile
zum Nationalen Aktionsprogramm Nitrat
vom 8. Oktober 2025 und zur Unwirksamkeit
der Bayerischen Ausführungsverordnung
zur Düngeverordnung vom 24. Oktober 2025**

**(auf Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 30. Oktober 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)21



Anwesenheitsliste der Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Aeikens, Anna Bosbach, Caroline Büdenbender, Benedikt Engelhard, Alexander Färber, Hermann Frauenpreiß, Christoph Jordan, Alexander Steiniger, Johannes Stier, Dieter	Koller, Hans
AfD	Reck, Christian Schattner, Bernd Schmidt, Julian Schuhmann, Bernd	Janich, Steffen
SPD	Behrens, Jens Kersten, Dr. Franziska Mackensen-Geis, Isabel Stadler, Svenja Troff-Schaffarzyk, Anja	Lugk, Bettina
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Bär, Karl Mayer, Dr. Zoe Nick, Dr. Ophelia	
Die Linke	Latendorf, Ina Wagner, Sascha	
	Beratendes Mitglied	
(fraktionslos)	Knodel, Sieghard	



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **Vorsitzende** eröffnet die 9. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere die Vertreterin der BReg., Frau PStn Silvia Breher. Er begrüßt das neue Mitglied Abg. Sieghard Knodel (fraktionslos). Für die heutige Sitzung habe sich der Abg. Artur Auernhammer entschuldigt.¹

Tagesordnungspunkt 2 Bericht über die Delegationsreise vom 19. bis 25. Oktober 2025 nach Usbekistan

Der **Vorsitzende** berichtet über die Delegationsreise nach Usbekistan. An der Reise teilgenommen hätten die Abg. Christoph Frauenpreiß (CDU/CSU), Steffen Janich (AfD), Ina Latendorf (Die Linke) sowie der Vorsitzende selbst. Herr Winfried Holz (Ausschusssekretariat) habe die Delegation begleitet. Es sei eine interessante Reise in ein interessantes Land gewesen.

Abg. **Christoph Frauenpreiß** (CDU/CSU) greift die Aussage des Vorsitzenden auf. Die Delegationsreise sei sehr spannend gewesen. Usbekistan sei auf dem Weg, sich weiter für die Welt zu öffnen. Die Delegation habe mit viel Freude festgestellt, dass der Bereich Landwirtschaft ein Schwerpunktthema des usbekischen Präsidenten sei. Auch die Bildung von jungen Menschen in diesem Bereich stehe im Fokus. Die Delegation habe Universitäten kennengelernt, die die Eignung und die Fähigkeiten der jungen Menschen in Usbekistan weiter förderten. Zudem hätten die Abgeordneten Baumwollernten, Textilverarbeitung, Milchproduktion und Obstbaubetriebe besichtigen dürfen. Mit großem Interesse habe er verfolgt, wie Usbekistan die Ernährungssicherung seiner Bevölkerung mittels Technologie ermögliche. Der Anbau von Nahrungsmitteln auf den Feldern stelle eine gewisse Herausforderung dar, denn in Usbekistan gebe es im Durchschnitt fünf Tage im Jahr mit Niederschlägen. Um die Pflanzenproduktion gewährleisten zu können, setze man beispielsweise auf neue Pflanzentechnik. Für ihn sei es ein erschreckendes Bild gewesen, dass der Aralsee 1987 noch Wasser geführt habe. Nun könne

man dort im Sand spazieren. Die Folgen des Klimawandels seien vor Ort sichtbar. Mit Unterstützung der EU werde durch Baumpflanzaktionen versucht, diesen Bereich wieder nutzbar zu machen. Die Lösung führe zwar nicht sofort zu einem fruchtbaren Boden, aber die nächste oder übernächste Generation werde davon profitieren. Die Delegation sei im Land mit viel Freude begrüßt worden. Für junge Menschen sei Deutschland ein Ziel, um dort nicht nur zu arbeiten, sondern eventuell zu leben. Sie sähen dort ihre Perspektiven und Möglichkeiten, Fähigkeiten zu erlernen, die sie in Usbekistan einbringen könnten. Deswegen sei Deutsch eine der meistgesprochenen Fremdsprachen in den Schulen. Die Delegation habe gesehen, dass Usbekistan alle Möglichkeiten nutze, um das Land voranzubringen. Es seien viele gute Gespräche geführt worden, deren Erkenntnisse in Deutschland genutzt werden könnten.

Abg. **Steffen Janich** (AfD) teilt mit, man habe mit Usbekistan ein Land kennenlernen dürfen, welches Richtung Deutschland schaue. Dies habe man auf der gesamten Reise gemerkt. Egal ob in der Universität, im Forschungszentrum, bei den Verbänden oder in der Politik, überall habe die Delegation Menschen kennengelernt, welche gerne mit Deutschland Geschäfte machen würden. Insbesondere der Bereich der Landwirtschaft sei hervorzuheben. Zudem bestehe auch ein Interesse am Austausch im wissenschaftlichen Bereich. Die Delegation habe sich ein Bild darüber machen können, welche Möglichkeiten es in diesen Bereichen gebe. Usbekistan habe allerdings zwei große Probleme. Eines davon sei die Wasserverfügbarkeit. Das Land habe zu wenig Wasser für die Landwirtschaft. Hinzu komme die Versalzung der Böden. Der Aralsee habe noch nie einen Ablauf gehabt und seit 1977 gehe das Wasser ständig zurück. Im südlichen Aralsee gebe es mittlerweile keine Mündungen mehr. Der See werde in Zukunft austrocknen. Dies liege maßgeblich an der Entscheidung Usbekistans, dass das Wasser in der Landwirtschaft gebraucht werde. Dies sei neben dem Klimawandel eine der maßgeblichen Ursachen, dass der See immer weiter zurückgehe. Die Delegation habe am Aralsee nur Sand gesehen. Von dem einst größten See der Erde sei ein Zehntel der Wasseroberfläche noch

¹ Hinweis: Ein Abkürzungsverzeichnis ([Link](#)) befindet sich auf der Webseite des Ausschusses.



vorhanden. Usbekistan habe noch ein weiteres Problem, nämlich die Logistik. Nördlich vom Kaspischen Meer grenze Russland an und im Süden Iran. Der Transport von Waren aus Usbekistan nach Europa führe über das Kaspische Meer. Ein Zugang von Usbekistan zum offenen Meer sei nur über mindestens zwei andere Staaten möglich. Die Delegation habe ein Land kennengelernt, welches aufgrund der Länderstruktur und der warmen Temperaturen perspektivisch gesehen für Deutsche sehr interessant sei.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) erklärt, die Reise sei sehr eindrucksvoll gewesen. Sie bedankt sich beim Ausschusssekretariat sowie der Botschaft für die Organisation und Begleitung der Reise. Der deutsche Botschafter Manfred Huterer habe gegenüber der Delegation eingeräumt, dass das Thema Landwirtschaft in der Zusammenarbeit mit Usbekistan noch nicht besonders im Fokus stehe. In der vergangenen Wahlperiode sei die BReg. vor Ort gewesen und habe ein Abkommen zur Migration und zur Ausbildung von jungen Menschen in Deutschland abgeschlossen. Entsprechend sei die Erwartungshaltung vor Ort bei der diesjährigen Reise sehr groß gewesen. Wichtige Themen der Delegationsreise seien die Landwirtschaft und die Auswirkungen der Klimaveränderungen gewesen. Neben der Klimaveränderung seien die intensive Bewässerung in den letzten Jahren und die Stauhaltungen in den Zuflüssen des Aralsees zur Energiegewinnung mitentscheidend für den Rückgang des Wasserzuflusses gewesen. Usbekistan habe selbst wenig Einfluss auf die Wassermenge, denn die Zuflüsse kämen aus anderen Staaten. Heute seien nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Fläche dieses Binnenmeeres vorhanden. Der Boden sei insgesamt sehr mineralisch und durch die Kapillarkwirkung steige Salz an die Oberfläche. Die Delegation habe salzverkrustete Landschaften gesehen. Dies käme auch nicht von der Verdunstung, sondern stamme tatsächlich von den aufsteigenden Mineralien. Zudem sei von Salzstürmen berichtet worden. Das Salz werde vom Boden des Aralsees in die Landschaft getragen, was 2018 zu einer Katastrophe für die Tier- und Pflanzenwelt geführt habe. Um solchen Salzstürmen zukünftig vorzubeugen, gebe es seitdem ein Bepflanzungsprogramm. Es würden Pflanzen angebaut, die Salz binden würden. In der Landwirtschaft werde zunehmend auf Tröpfchenbewässerung umgestellt. Hierdurch solle der

Wasserverbrauch verringert sowie Naturkatastrophen durch Salzstürme verhindert werden. Es bestehe zudem großes Interesse, Deutschland als Kooperationspartner zu gewinnen, insbesondere für den Export. In diesem Zusammenhang sei eingeräumt worden, dass die Transportwege lang und die Logistik problematisch seien. Gerade bei frischen Produkten, die vorrangig auf den Markt gebracht würden, gebe es große Schwierigkeiten. Inzwischen gebe es bessere Technik, mit der Baumwolle maschinell geerntet werden könne. Außerdem habe sich die Delegation die Baumwollcluster angesehen. In Usbekistan werde die Baumwolle regional verarbeitet, daher habe die Delegation von der Gewinnung auf dem Feld bis zur Verarbeitung zum T-Shirt alles sehen können.

Der **Vorsitzende** ergänzt die Berichte. Im Gespräch mit dem usbekischen Landwirtschaftsminister Ibrokhim Yulchiyevich Abdurakhmonov habe die Delegation Enttäuschung feststellen könne. Sowohl bei der vergangenen Grünen Woche als auch beim Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) sei sich von Seiten Usbekistans mehr Kontakt mit Deutschland gewünscht worden. Dies müsse man künftig besser im Auge behalten. Zudem sei bei den Gesprächen eine hohe Verbindlichkeit und ein starkes Engagement festgestellt worden. Es bestehe in Usbekistan ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland in den Bereichen Obst, Gemüse und Feldfrüchte sowie Landtechnik. Die Delegation habe einen *Joint Venture* der Firma Claas besucht. Diese produziere vor Ort um die 100 Traktoren bzw. Mähdrescher pro Jahr. An mehreren Stellen sei über das Thema Zuchttiere gesprochen worden. Für Usbekistan sei es ein Problem, dass derzeit keine Zuchttiere mehr aus Deutschland kämen. Die Delegation habe einen Milchviehbetrieb besichtigt, der in dieser Art auch in Deutschland, in den USA, in Kanada oder Frankreich stehen könnte. Die artgerechte Tierhaltung sei nicht sehr unterschiedlich. Weitere immer wieder angesprochene Themen seien Arbeitskräfte, Ausbildung und Praktikantenaustausch gewesen. In diesen Bereichen biete Usbekistan eine Zusammenarbeit mit Deutschland an. Er stellt fest, dass der Geschmack der Lebensmittel vor Ort großartig gewesen sei. Er habe selten eine solche Geschmacksintensität bei Früchten und Nüssen erlebt. Zu der mehrfach angesprochenen Aralsee-Region ergänzt er, dass der Aralsee im Jahr 1989 69.000 km² groß gewesen sei.



Im Jahr 2019 seien es hingegen nur noch 6.000 km² gewesen, also 90 Prozent weniger. Das Wasser sei zurückgehalten, umgeleitet, woanders verbraucht und verschwendet worden. Die Hälfte des Wassers sei in Kanälen verlorengegangen, über welche das Wasser zum Einsatzort geleitet werde. Dem sei entgegengewirkt worden, indem man die Kanäle betonierte und auf Tröpfchenbewässerung umgestellt habe. Zudem habe Usbekistan ein Geoportal eingerichtet, mit welchem die Wasserbewegungen im Land überwacht werden könnten. Schlimmer als die Trockenheit vor Ort sei die Versalzung. Bedingt durch die Austrocknung im Aralsee würden Stürme aus der kasachischen Tiefebene das Salz im ehemaligen Aralsee mit sich reißen und im Land verteilen. Die Versalzung der Böden allein sei schon grenzwertig, um etwas produzieren zu können. Hinzu komme das Salz durch die Salzstürme. Wenn es trocken sei, komme das Salz durch die Kapillaren an die Bodenoberfläche. Um dies zu vermeiden, würden in Usbekistan die Felder vor der Bestellung mit Wasser geflutet, das anschließend in Kanäle abgeleitet werde. Daher sehe die Landschaft vor Ort fast wie eine Baustelle aus. Der Vorsitzende bedankt sich herzlich beim Ausschusssekretariat für die Organisation und die Begleitung der Delegationsreise.

(Beifall)

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Änderung der Verfahrensbeschlüsse des Ausschusses (Ausschuss-Drucksache 21(10)9) über die Änderung des regelmäßigen Beginns der Sitzungen des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat auf 9.30 Uhr

Der **Vorsitzende** erklärt, die Fraktionen der CDU/CSU und SPD hätten beantragt, den regulären Beginn der Beratungssitzungen auf 9:30 Uhr zu verschieben. Durch diese Maßnahme sollten die Sitzungszeiten der verschiedenen Ausschüsse entzerrt werden. Viele Ausschussmitglieder hätten eine Doppelausschussmitgliedschaft und sollten bei den jeweiligen Abstimmungen anwesend sein. Die Verfahrensbeschlüsse auf Ausschussdrucksache 21(10)9 sähen unter Punkt 1 vor, dass die Be-

ratungssitzungen des Ausschusses derzeit im Regelfall um 9.00 Uhr begännen. Für eine Änderung sei gemäß § 61 GO-BT ein Mehrheitsbeschluss notwendig. Zudem gebe es in den Verfahrensbeschlüssen einen Hinweis, dass das Sitzungsende um 13.00 Uhr sei. Dieser Hinweis könne gestrichen werden, da das Plenum am Mittwoch nunmehr erst um 14.00 Uhr beginne.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, in den Verfahrensbeschlüssen des Ausschusses auf Ausschuss-Drucksache 21(10)9 die Ziffer 1 wie folgt zu ändern:

1. Die Angabe „um 9.00 Uhr“ wird durch die Angabe „um 9.30 Uhr“ ersetzt.
2. Hinter dem Wort „Plenarsitzung“ wird der Einschub „i. d. R. um 13.00 Uhr“ gestrichen.

Tagesordnungspunkt 6

Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen im Namen der Europäischen Union über ein partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei und ein Durchführungsprotokoll zu dem Abkommen mit der Gabunischen Republik

KOM(2025)465 endg.; Ratsdok.-Nr. 12623/25

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Tagesordnungspunkt 7

Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat über eine neue strategische Agenda EU-Indien

JOIN(2025)50 endg.; Ratsdok.-Nr. 13016/25

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.



Tagesordnungspunkt 3

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes und des Apothekengesetzes

BT-Drucksache 21/1938

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) erklärt, es gehe um den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes (TAMG) und des Apothekengesetzes (ApoG) sowie um den Änderungsantrag (Ausschussdrucksache 21(10)31) der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Die Vorschriften zur Antibiotika-Verbrauchsdatenerfassung sollten ergänzt und fristgebundenes EU-Recht umgesetzt werden. Die Vorschriften zu den lebensmittelliefernden Tierarten der sogenannten Stufe zwei müssten zum 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt werden. Hingegen solle die Erfassung der Antibiotika-Verbrauchsdaten bei Hunden und Katzen nach EU-Recht erst zum 1. Januar 2029 in Kraft treten. Die BReg. wolle mit dem vorliegenden Entwurf die Tierärzteschaft von Bürokratie entlasten. Über EU-Recht werde nicht hinausgegangen. Derzeit gelte im nationalen Antibiotika-Minimierungskonzept eine halbjährliche Meldepflicht. Diese werde auf jährlich reduziert, was der Entbürokratisierung diene. Darüber hinaus sollten Regelungen aufgenommen werden, welche die Versandmöglichkeiten für verschreibungspflichtige Tierarzneimittel für nichtlebensmittelliefernde Tiere vorsähen. Zudem gebe es entsprechende Folgeänderungen im ApoG. Der Änderungsantrag umfasse zum einen eine neue Meldeoption für Tierhalter im Rahmen des Antibiotika-Minimierungskonzeptes. Es werde die Möglichkeit eröffnet, die Anzahl der verwendeten oder getöteten Tiere wochenweise gebündelt zu melden. Zum anderen solle die Liste der Angaben der Anlage 2 Nummer 9 des TAMG gekürzt werden.

Abg. **Dr. Zoe Mayer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont, dass das heutige Thema einen sehr ernsten Hintergrund habe. Humanmedizinerinnen und -mediziner warnten vor einer Resistenzkrise der deutschen Bevölkerung. Dieser Krise müsse dringend Einhalt geboten werden. Die Landwirtschaft leiste bezüglich Antibiotikaresistenzen einen un-

umstrittenen erheblichen Beitrag. Mit den vorgeschlagenen Änderungen habe ihre Fraktion keine Probleme. Allerdings sehe sie die Aufweichung der Berichtspflichten sehr kritisch. Sie fragt, wie die BReg. das Problem der Antibiotika und deren Distribution in den Griff bekommen wolle. Diesbezüglich wolle sie auf drei Bereiche eingehen. Zuerst thematisiert sie die von der WHO definierten Reserveantibiotika, vor allem Polymyxine, Fluorchinolone sowie Cephalosporine der dritten und vierten Generation, die immer noch in der Tierhaltung eingesetzt würden. Grund sei der wirtschaftliche Druck. Sie wolle wissen, was die BReg. plane, um die Reserveantibiotika in der Tierhaltung deutlich zu reduzieren oder gegebenenfalls zu verbieten. Die Einstallprophylaxe sei in der Theorie nicht mehr zugelassen. Sie wisse jedoch, dass diese in der Praxis insbesondere im Geflügelbereich noch regelmäßig stattfinde. Daher habe sie die Frage, wie die BReg. vorgehen werde, um dieses Problem zu lösen. Abschließend greift sie das Thema Metaphylaxe im Bereich der Reserveantibiotika auf. Im Bereich der Metaphylaxe werde nicht zwischen normalen Antibiotika und Reserveantibiotika unterschieden. Sie erkundigt sich, ob Maßnahmen im Bereich der Metaphylaxe geplant seien, insbesondere ob die Reserveantibiotika verboten würden.

Abg. **Christian Reck** (AfD) kritisiert, dass die Fraktionen der CDU/CSU und SPD einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der von ihnen getragenen Bundesregierung einbrächten. Das spreche nicht für ein ausgereiftes Verfahren. Er begrüße grundsätzlich die einheitliche Erhebung und Auswertung von antibakteriell wirksamen Arzneimitteln. Die Verschiebung der Verpflichtung zur erstmaligen Meldung der Antibiotika-Verbrauchsmenge für Hunde und Katzen auf das von der EU vorgesehene Jahr klinge zunächst nach der Vermeidung von unnötiger Bürokratie. Seine Fraktion lehne die Schaffung weiterer bürokratischer Auflagen grundsätzlich ab. Aus Sicht der Fraktion der AfD sei die Angelegenheit von Anfang an falsch angegangen worden, sodass eine reine Angleichung von Fristen nicht ausreiche. Zum einen habe der Bundesverband der Praktizierenden Tierärzte festgestellt, dass die im Zusammenhang mit dem Antibiotika-Minimierungskonzept im Gesetzentwurf vorgesehene Umstellung der Meldefristen kaum eine Erleichterung



rung zur Reduzierung der Bürokratie mit sich bringen werde. Zum anderen sei der Änderungsantrag, der darauf abziele, eine einfache Meldung von verwendeten oder getöteten Tieren zu erreichen, wenig hilfreich. Der Antrag wende nicht die grundlegenden Probleme der Überregulierung ab. Es sei deutlich, dass die Erfüllung der weitergehenden Regelungen und die Einlassung auf die Bürokratie der EU am Ende zu einer völligen Überregulierung führen werde. Vor dieser Entwicklung habe die Fraktion der AfD gewarnt. Er stimmt der Abg. Dr. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zu, dass es das Problem der Entwicklung von antibiotischen Resistenzen gebe. Die Tierhaltung sei jedoch nicht allein verantwortlich, sondern mehrere Faktoren würden zu diesem Problem führen. Er betont, wie wichtig die Schaffung von praxistauglichen Regelungen für Tierhalter sowie Tierärzte sei. Antibiotika müssten mit Blick auf die Tiergesundheit und Resistenzvermeidung so wenig wie möglich, aber so gezielt wie nötig eingesetzt werden können. Gleichzeitig müsse die notwendige arzneiliche Versorgung der Tiere jederzeit so unkompliziert wie möglich gewährleistet werden. Eine bürokratische Überregulierung sei diesbezüglich nicht hilfreich. Die Fraktion der AfD empfehle den Gesetzesentwurf und den damit verbundenen Änderungsantrag abzulehnen.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) stellt fest, das Tierarzneimittelrecht sei eine sehr komplexe Regelungsmaterie. Die BReg. setze die 2022 in Kraft getretene EU-Tierarzneimittelverordnung unmittelbar in deutsches Recht um. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart, EU-Recht nur eins-zu-eins umzusetzen. Das bedeute die Verschiebung der Erfassung des Antibiotikaeinsatzes bei Hunden und Katzen auf 2029. Das ursprünglich geplante Jahr 2026 sei nicht möglich, weil die technischen Voraussetzungen bei den Praktikern nicht gegeben seien. Dadurch gebe es eine deutliche Bürokratieentlastung. Weiterhin werde die BReg. die Mitteilungspflichten zum Antibiotikaeinsatz von halbjährlich auf jährlich umstellen. Zudem griffen die Fraktionen der CDU/CSU und SPD mit dem Änderungsantrag sinnvolle Anregungen des Bundesrates auf. Dieser habe vorgeschlagen, künftig die Mitteilung der Tierhaltenden zur Anzahl der Tiere, die innerhalb einer Kalenderwoche verwendet oder getötet worden seien, zusammenzufassen. Es handle sich ebenfalls um eine Bü-

rokratieentlastung. Eine weitere Regelung betreffe die Reduzierung der Arzneimittelverschwendung. Für Kleintiere gebe es oft keine zugelassenen Arzneimittel und Human-Arzneimittel müssten umgewidmet werden. Die Packungen seien aber viel zu groß. Bisher habe die Packungsteilung nur durch den Apotheker erfolgen dürfen. Durch die Regelung würden Tierärzte zukünftig für die Aufteilung und Änderung der Verpackung keine Herstellungserlaubnis mehr brauchen. Dies sei in Zeiten zunehmender Lieferengpässe sinnvoll, um die Versorgung zu gewährleisten. Die Fraktion der SPD werde dem Antrag zustimmen.

Abg. **Dieter Stier** (CDU/CSU) erklärt, die BReg. passe das Tiergesundheitsrecht an EU-Vorgaben an. Es werde die Chance genutzt, die im Koalitionsvertrag versprochenen Maßnahmen zum dringend notwendigen Bürokratieabbau einzuleiten, um Deutschlands Tierhalter zu entlasten. Als erste Maßnahme sei das Meldedatum zu nennen. Das von der Vorgängerregierung einseitig vorgezogene Meldedatum werde wieder auf das vom EU-Recht vorgesehene Jahr 2029 geändert. Zweitens vereinfache die BReg. die Mitteilungspflichten bei der Antibiotika-Abgabe und ändere die Pflicht von einer halbjährlichen zu einer jährlichen Mitteilungspflicht. Der dritte Punkt sei die Lockerung des Versandverbots für Tierarzneimittel bei nichtlebensmittelliefernden Tieren. Die Versendung werde künftig für Apotheken und Tierärzte möglich sein. Er betont, dass der Änderungsantrag noch weitere Vereinfachungen bei den Meldepflichten verendeter und getöteter Tiere innerhalb einer Kalenderwoche enthalte. Es seien keine täglichen Meldungen mehr notwendig, sondern diese könnten in einer Woche zusammengefasst werden. Diese Verbesserungen und Erleichterungen seien erst der Anfang, die BReg. plane für die kommenden Wochen noch ein zweites Gesetzespaket. Es solle die Gewichtung von Kombinationspräparaten vereinfacht werden. Darüber hinaus sei denkbar, dass der gewünschte digitale Fortschritt durch einen künftig erlaubten optionalen QR-Code auf der Verpackung für einen digitalen Beipackzettel in den Gesetzesentwurf einfließe.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) erklärt, dass die Fraktion Die Linke grundsätzlich die Verschärfung des Rechtsrahmens bei der Vergabe von antibio-



tisch wirksamen Tierarzneimitteln und eine verbesserte Datengrundlage begrüße. Kritisch sehe sie hingegen die erweiterten Mitteilungspflichten zum Aufbau einer verlässlichen Dokumentation. Im Jahr 2022 sei im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zum Tierarzneimittelgesetz von Sachverständigen insbesondere kritisiert worden, dass die bundeseinheitliche Datenübermittlung über die HIT-Antibiotika-Datenbank noch nicht funktioniert habe. Daher fragt sie die BReg., ob die Übermittlung funktioniere und wie diese erfolge. Außerdem sei in den Stellungnahmen zur Anhörung, insbesondere von der Tierärztekammer, von einer Schein-Entbürokratisierung die Rede gewesen. Die Reduzierung der Meldefrequenz von einem halbjährlichen auf einen jährlichen Turnus führe zu keiner Verringerung der Anzahl der zu meldenden Daten. Sie möchte wissen, wie die BReg. auf die Stellungnahme der Tierärztekammer in dieser Hinsicht reagiert habe. Zollbeamte hätten durch die letzten Änderungen im Tierarzneimittelgesetz neue Befugnisse bei Kontrollen erhalten. Sie wolle wissen, ob für die Erledigung der neuen Befugnisse eine Aufstockung von Personal vorgesehen und ob man mit dem zuständigen BMF im Gespräch sei. Einer der großen Kritikpunkte, den bereits die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angesprochen habe, sei der hohe Einsatz von Antibiotika insgesamt in der Tierhaltung in Deutschland. In Deutschland hätten tierische Produkte mit 73 mg Antibiotika pro kg Tierfleisch einen doppelt so hohen Anteil wie in Dänemark. Deshalb fordere die Fraktion Die Linke eine weitgehende politische Vorgabe zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen in der Lebensmittelkette.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) antwortet auf die Frage nach der Einstallprophylaxe, dass der BReg. keine Fälle von praktizierten Einstallprophylaxen bekannt seien. Zu den weiteren Themen Reserveantibiotika und Metaphylaxe führt sie aus, dass die Evaluation des Konzepts zur Antibiotikaminimierung fortgesetzt werde. Die Evaluation erfolge Anfang des kommenden Jahres, um dann entsprechende Prioritäten setzen zu können. Es seien schon deutliche Erfolge des Antibiotikaminimierungskonzepts zu sehen. Die Stellungnahme der Tierärztekammer sei berücksichtigt worden und das Ergebnis dessen sei der diskutierte Gesetzentwurf.

Abg. **Ina Latendorf** erinnert an ihre Frage zum bundeseinheitlichen Meldesystems für die Datenübermittlung und wie sich dieses im Vergleich zu der ursprünglichen Kritik aus 2022 entwickelt habe.

Abg. **Dr. Zoe Mayer** weist auf ihre Frage hin, inwiefern von der BReg. Maßnahmen zu Reserveantibiotika geplant seien.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) entgegnet der Abg. Dr. Zoe Mayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), dass sie die Frage zu den Reserveantibiotika schon beantwortet habe.

Dr. Andrea Sanwidi (BMLEH, per Video) bestätigt, dass es vor einigen Jahren Anlaufschwierigkeiten bei der bundeseinheitlichen Datenübermittlung gegeben habe. Es sei für Tierhalterinnen und Tierhalter nicht einfach gewesen, sich mit der HIT-Antibiotika-Datenbank und den Abläufen vertraut zu machen. Inzwischen funktioniere es aufgrund der gewonnenen Erfahrung gut. In dem von PStn Silvia Breher erwähnten Evaluierungsbericht würden diese Erkenntnisse dargestellt werden. Einen gleichen Prozess habe es 2023 bei der Aufnahme von neuen Nutzungsarten in das Konzept der Antibiotikaminimierung gegeben. Die Beteiligten hätten sich erst mit den neuen Maßnahmen vertraut machen müssen, um eine Routine zu entwickeln und mit den digitalen Anforderungen zurechtzukommen. Zum Thema Reserveantibiotika ergänzt sie, dass es im EU-Tierarzneimittelrecht eine Liste der Reserveantibiotika gebe, welche unbedingt für die Humanmedizin vorbehalten seien. Diese Liste werde auf der Grundlage eines sehr umfangreichen Gutachtens der Europäischen Arzneimittel-Agentur erstellt. In dieser Liste seien Cephalosporine und Fluorchinolone nicht enthalten, jedenfalls nicht Cephalosporine der dritten und vierten Generation. Das Nichtbestehen eines Verbotes in Deutschland sei daher mit EU-Recht konform. Der Anspruch sei allerdings, dass diese Antibiotika sehr sorgsam und minimal eingesetzt würden.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Annahme des Änderungsantrages der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschuss-Drucksache 21(10)31 zu empfehlen.



Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, die Annahme des Gesetzentwurfes der Bundesregierung auf BT-Drucksache 21/1938 in geänderter Fassung zu empfehlen.

Tagesordnungspunkt 4

Antrag der Abgeordneten Max Lucks, Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Faire Arbeit sichern

BT-Drucksache 21/2033

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erklärt, die BReg. habe einen Gesetzentwurf zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung (BT-Drs.21/1930) vorgelegt. Als Reaktion habe die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den vorliegenden Antrag eingebracht. Die Fraktion sei der Meinung, dass die Themen Schwarzarbeit sowie Arbeitsbedingungen nach wie vor wichtig seien. Daher müssten die Bereiche Landwirtschaft, Fleischindustrie und Forstwirtschaft weiterhin als Risikobranchen der Schwarzarbeit erfasst bleiben. Insbesondere in der Fleischindustrie seien regelmäßige Probleme mit Schwarzarbeit bekannt, wobei es in den letzten Jahren zu Besserungen gekommen sei. Diese reichten aber nicht aus. Deswegen sei es ihrer Fraktion wichtig, dass zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Thema Schwarzarbeit weiter beobachtet werde, um missbräuchliche Anwendungen zu verhindern.

Abg. **Sascha Wagner** (Die Linke) kündigt an, seine Fraktion werde diese Initiative unterstützen. Die Fraktion Die Linke sehe darin eine vernünftig adressierte Kritik zu den Plänen der BReg. Die deutlichen Schwachstellen des ursprünglichen Regierungsentwurfs seien nach wie vor vorhanden. Es sei gut, dass insbesondere die Schutzfunktion der Finanzkontrolle betont werde und die Zuständigkeiten zwischen Staatsanwaltschaft und Finanz-

kontrolle klar abgegrenzt würden. Der Antrag setze insgesamt mehr auf Prävention und Schutzrechte statt auf repressive Maßnahmen.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) äußert, dass die Fraktion der SPD eine bürokratische Entlastung der Branche Forstwirtschaft begrüße. Seit 2009 gebe es die Erkenntnisse, dass die Forstwirtschaft keine besondere Risikobranche mehr sei. In der Gesamtbetrachtung zeigten die Analyseergebnisse der Generalzolldirektionen, dass die Forstwirtschaft in allen Prüfungsaspekten nach § 2 Abs. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) eine untergeordnete Bedeutung in den letzten Jahren gehabt habe. Demnach sei die Forstwirtschaft als Schwerpunkt aus dem Branchenkatalog zu streichen. Bei der Fleischwirtschaft gehe es, anders als im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN behauptet werde, ausschließlich um die Erleichterung für das Fleischerhandwerk und nicht für die Fleischindustrie. Aus vorhandenen Erkenntnissen gehe hervor, dass das Fleischerhandwerk in der Praxis im Vergleich zur Fleischindustrie weniger anfällig für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sei. Zum Fleischerhandwerk gehörten nach dem Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA-Fleisch) Unternehmen der Fleischwirtschaft, die in der Regel nicht mehr als 49 Personen beschäftigten. Ziel der Koalition sei der Bürokratieabbau. Dokumentationspflichten und Zusatzbelastungen der Branche würden dem Ziel widersprechen. Daher lehne die Fraktion der SPD den Antrag ab.

Abg. **Johannes Steiniger** (CDU/CSU) kritisiert den Antrag. Durch die Einschätzung der gesamten Landwirtschaft als Risikobranche drücke der Antrag Misstrauen gegenüber der Landwirtschaft und dem Berufsstand der Landwirtinnen und Landwirte aus. Im Fleischerhandwerk gebe es in Deutschland regional verwurzelte Unternehmen, die in der Handwerksrolle eingetragen seien. Dadurch werde bereits eine enge Kontrolle sichergestellt. Die Ausnahmen für Branchen erfolgten auf Grundlage der Vorschläge der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Diese identifiziere Risikobranchen für Schwarzarbeit, in welchen erfolgreiche Kontrollen durchgeführt werden könnten. Deswegen sei es überfällig, das Fleischerhandwerk und die Forstwirtschaft aus



dem Bereich der Risikobranchen auszunehmen. Ein vergleichsweise höheres Risiko sei bei *Barbershops* vorhanden. Diese seien ein Beispiel für eine neue Risikokategorie. Aus diesem Grund lehne die Fraktion der CDU/CSU den Antrag ab.

Abg. **Julian Schmidt** (AfD) erklärt, die Fraktion der AfD lehne den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. Aus Sicht der Fraktion der AfD stelle der Antrag keinen Beitrag zu fairer Arbeit dar, sondern einen weiteren Schritt Richtung Überregulierung. Insoweit schließe er sich seinem Vorredner an, dass der Antrag eine Misstrauenskultur gegenüber den Betrieben begründe. Zudem würde der Antrag im Bereich der Land- und Forstwirtschaft neue bürokratische Hürden schaffen. Der Antrag setze auf Misstrauen, Kontrolle und Dokumentationspflicht, anstatt das Vertrauen und die Eigenverantwortung der Branchen zu stärken. Dies treffe in erster Linie nicht die großen Konzerne und Unternehmen, sondern die kleinen und mittelständischen Betriebe auf dem Land, welche ohnehin unter Fachkräftemangel leiden würden und mit wachsender Bürokratie zu kämpfen hätten. Faire Arbeit entstehe aus der Sicht der Fraktion der AfD nicht durch Nachweispflichten und Kontrolle, sondern durch gute Rahmenbedingungen, durch Entlastungen, Wettbewerbsfähigkeit sowie Vertrauen in die Menschen. Die Fraktion der AfD wolle Schwarzarbeit bekämpfen, allerdings in einem angemessenen Maße und nicht durch Bevormundung ganzer Branchen. Er moniert, dass der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf pauschale Verdächtigung setze. Dies hemme die Wirtschaft, anstatt sie zu stärken.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Ablehnung des Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf BT-Drucksache 21/2033 zu empfehlen.

Tagesordnungspunkt 5

Antrag der Abgeordneten Bernd Schattner, René Springer, Stephan Protschka, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Saisonarbeit in der Landwirtschaft – Zeitgemäße Ausweitung der 70-Tage-Regelung

BT-Drucksache 21/1572

Abg. **Bernd Schuhmann** (AfD) erläutert, dass der Antrag die Anpassung der 70-Tage-Regelung im Rahmen der kurzfristigen Beschäftigung in der Landwirtschaft bezwecke. Anlass für den Antrag sei die steigende Belastung für die deutschen landwirtschaftlichen Betriebe. Er hebt insbesondere die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf derzeit 12,82 Euro hervor. Aufgrund eines Kabinettsbeschlusses solle der Mindestlohn weiter erhöht werden, wodurch sich die Wettbewerbsnachteile zusätzlich verschärften. Die deutschen Landwirte stünden vor enormen Kostensteigerungen. Energie, Betriebsmittel, Bürokratie und Personal würden sich erheblich auf die Budgets niederschlagen. Insbesondere Betriebe mit Sonderkulturen wie Obst, Gemüse, Wein und Hopfen seien auf ausländische Saisonkräfte angewiesen. Es handle sich um Arbeitskräfte, die oft kurzfristig und flexibel eingesetzt werden müssten. Der Antrag der Fraktion der AfD zielen nicht auf Lohndumping, sondern er diene der Sicherung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit und dem Abbau von Bürokratie. Deshalb sollten ausländische Saisonkräfte unter bestimmten Bedingungen vom vollen Mindestlohn ausgenommen oder mit 70 Prozent des Mindestlohns vergütet werden. Dies sei besonders im Hinblick auf die entscheidend niedrigeren Mindestlöhne in vielen europäischen Staaten zu betrachten. Gleichzeitig werde durch den Antrag Rechtssicherheit für Altersrentner und internationale Arbeitnehmer geschaffen, indem die Berufsmäßigkeit angepasst werde. Ferner solle die 70-Tage-Regelung auf 115 Tage erweitert werden, um den saisonalen Arbeitsbedarf realistisch abzubilden. Ohne diese An-



passungen drohten wirtschaftliche Schieflagen und im schlimmsten Fall Produktionsausfälle. Er bekräftigt, dass es nicht um Sozialabbau ginge, sondern um die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen landwirtschaftlichen Betriebe sowie der Ernte und den Erhalt von Arbeitsplätzen.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) bemängelt den Antrag, denn er führe zum Sozialabbau. Die Fraktion der AfD trete damit sozial nach unten und lasse die Erzielung kostendeckender Preise am Markt für Produzentinnen und Produzenten als Lösung völlig außer Acht. Dieser Ansatz müsse angestrebt werden, um die wirtschaftliche Existenz der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland zu sichern. Für die Menschen, die in Deutschland arbeiteten, sei eine gerechte Entlohnung zwingend. Die soziale Absicherung der kurzfristig Beschäftigten, die in Deutschland arbeiteten, dürfe nicht noch weiter, vor allem nicht bei der 70-Tage-Regelung, ausgehöhlt werden.

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erklärt, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehne den Antrag ab. Er diskriminiere ausländische Saisonarbeiter, auf welche Deutschland angewiesen sei. Sie wisse, dass es immer wieder prekäre Situationen im Bereich der Saisonarbeit gebe. Deshalb müsse der Bereich genau beobachtet werden. Die in Deutschland helfenden Menschen würden eine gute Behandlung und guten Lohn verdienen.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) teilt mit, dass die Fraktion der SPD den Antrag ebenfalls ablehne. Eine faire Bezahlung sei sinnvoll für Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiteten. Die faire Bezahlung werde die Bevölkerung Deutschlands zwar am Preis merken, aber Menschen, die nach Deutschland zum Arbeiten kämen, müssten ein vernünftiges Auskommen haben.

Abg. **Johannes Steiniger** (CDU/CSU) stellt fest, dass die Fraktion der AfD ein wichtiges Thema mit der Frage der Arbeitskosten in der Landwirtschaft anspreche. Das Anliegen des Antrages habe die BReg. bereits aufgegriffen. Die Ausweitung der 70-Tage-Regel auf die 90-Tage-Regel werde die BReg. in dieser Woche beschließen. Als Opposition habe die

Fraktion der AfD das Privileg, immer mehr fordern zu können. Hingegen übernehme die Regierungskoalition Verantwortung für das Land und handle pragmatisch sowie sinnvoll. Insofern lehne die Fraktion der CDU/CSU den Antrag ab.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Ablehnung des Antrages der Fraktion der AfD auf BT-Drucksache 21/1572 zu empfehlen.

Tagesordnungspunkt 8

Bericht des Bundesministeriums
für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

**Ergebnisbericht über die Tagung des Rates
"Landwirtschaft und Fischerei"
am 27. und 28. Oktober 2025**

Selbstbefassung SB 21(10)19

Abg. **Sascha Wagner** (Die Linke) trägt vor, dass sich die Mitgliedstaaten im Rat „Landwirtschaft und Fischerei“ trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Befunde dafür entschieden hätten, die Ausnahmeregelungen für den Fang von Hering in der westlichen Ostsee beizubehalten. Ebenfalls solle der Beifang von Dorsch und Hering weiterhin erlaubt bleiben, obwohl beide Bestände als kollabiert gälten. Experten von *Greenpeace* und anderen Institutionen gingen davon aus, dass sogar ein Fangverbot nötig sei. Er fragt, aus welchen Gründen die EU-Kommission und BM Alois Rainer die wissenschaftlichen Befunde ignorierten, welche zumindest eine drastische Reduzierung der Fangquoten nahelegten. Hinsichtlich der GAP ab 2027 habe er eine Frage zur Ausgestaltung sowie zum Zusammenspiel der Vorschriften, Auflagen und Fördermaßnahmen, die zu höheren Umwelt-, Klima- und Tierschutzleistungen der Landwirtschaft beitragen („Grüne Architektur“) sollten. Er wolle wissen, wie verhindert werden solle, dass bereits erreichte gemeinsame EU-Umweltstandards wieder zerstört würden, wenn den Nationalstaaten mehr Gestaltung zugestanden werde. Zur Marktsituation und dem Handel mit der Ukraine möchte er wissen, was



die BReg. im Rahmen der eigenen und EU-Handelspolitik tue, um insbesondere die sozialen Arbeitsstandards in der ukrainischen Landwirtschaft zu verbessern.

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) spricht im Namen der ihrer Fraktion Anerkennung für die persönliche Teilnahme von BM Alois Rainer an der Ratstagung aus. Sie glaube, im Hinblick auf die GAP sei es wichtig, dass Deutschland eine starke Stimme zeige und sich für seine Angelegenheiten einsetze. Sie ist der Ansicht, dass man sich in der Agrarbranche einig sei bezüglich der Mittel für die GAP nach 2027 und dass es ein eigenes Budget geben solle. Gleiches gelte für das Thema Renationalisierung. Sie wolle wissen, wie das BMLEH die Vorschläge Dänemarks zur „Grünen Architektur“ bewerte. Zudem habe es ein Positionspapier von Österreichs Agrarminister Norbert Totschnig gegeben, das insgesamt 17 Agrarministerinnen und Agrarminister der EU unterschrieben hätten. Der Inhalt decke sich mit dem, was Deutschland fordere. Sie möchte daher wissen, warum BM Alois Rainer nicht unterschrieben habe. Außerdem verstehe sie nicht, warum sich BM Alois Rainer gegen die neuen Aktionspläne des Rates zur nachhaltigeren Gestaltung von Betrieben ausgesprochen habe.

Abg. **Christian Reck** (AfD) greift die von Abg. Sascha Wagner (Die Linke) angesprochene Fangmöglichkeiten in der Ostsee auf. Finnland habe eine Protokollerklärung zu einem dringend benötigten Management bei Kormoranen und Robben abgegeben. Diese Erklärung sei auch für Deutschland im Hinblick auf den Kormoran ein wichtiges Thema. Er fragt, wie die Position der BReg. dazu sei und ob es bereits Maßnahmen gebe. Er knüpft an die von Abg. Dr. Ophelia Nick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) aufgeworfene Frage zur Erklärung der 17 Agrarminister der EU an. Es sei jetzt schon ein Problem, dass die derzeitigen GAP-Mittel nicht inflationsbereinigt steigen würden. Nach 2027 solle es weitere starke Kürzungen bei den GAP-Mitteln geben. Deshalb wolle die Fraktion der AfD wissen, wie sich die BReg. zum Verhandlungsstand sowie der Budgetierung der zukünftigen GAP positioniere. Ergänzend möchte er wissen, wie sichergestellt werde, dass die landwirtschaftlichen Betriebe weiterhin wirtschaftlich bestehen könnten und die Ver-

sorgungssicherheit in der EU gewährleistet bleibe. Außerdem wirft er die Frage auf, wie der Standpunkt der BReg. zu den Themen Kappung und Degression sei. Als nächstes geht er auf den Bereich des Generationenwechsels in der Landwirtschaft ein. EU-Kommissar Christophe Hansen habe diesbezüglich eine Strategie vorgeschlagen. Demnach sollten zukünftig sechs Prozent der mitgliedstaatlichen Agrarausgaben für Junglandwirte aufgewendet werden. Er erkundigt sich, wie sich die BReg. zu diesem Vorschlag positioniert habe. Er teilt mit, dass die Anrainerstaaten der Ukraine, Ungarn, Rumänien und Slowakei, entsprechende Schutzmaßnahmen forderten, wie sie im Rahmen des EU-MERCOSUR-Abkommens für alle EU-Mitgliedstaaten vorgesehen seien, um die Märkte vor dem Preisdruck durch Importe aus der Ukraine zu schützen. BM Alois Rainer betone diesbezüglich, dass der gewählte Ansatz des EU-MERCOSUR-Abkommens keinen Präzedenzfall für weitere Handelsabkommen schaffen dürfe. Er erfragt, wie diese Aussage zu verstehen sei. Er stellt die Nachfrage, ob die Aussage bedeute, dass Deutschland bzw. die EU künftig auf vergleichbare Schutzmechanismen verzichten wolle und wie in einem solchen Fall die heimische Landwirtschaft vor Wettbewerbsverzerrungen durch solche Abkommen geschützt werden solle.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) stellt fest, dass für die GAP nach 2027 drei Punkte entscheidend seien. Deutschland brauche die einkommenswirksame Honorierung von Umwelt-, Klima- und Tierwohlleistungen für die Landwirtschaft. Dafür bedürfe es EU-weit einheitlicher Vorgaben. Nur dadurch ließen sich die Finanzmittel der GAP auf Dauer rechtfertigen und gesellschaftlich begründen. Deutschland brauche zudem eine Bestandsgarantie für die Förderung des ländlichen Raums und dürfe keine Kannibalisierung auf nationaler Ebene zulassen. Dafür benötige Deutschland ein gesichertes eigenständiges Budget. Dies sei im Koalitionsvertrag entsprechend vereinbart worden. Ihre Frage sei, ob aktuell die Ziele noch erreicht werden könnten. Zudem möchte sie wissen, wie die anderen Mitgliedstaaten zur Reform von GAP sowie Mehrjährigem Finanzrahmen stünden.

Abg. **Anja Troff-Schaffarzyk** (SPD) bezieht sich auf die Fischereithemen. Es bleibe eine Daueraufgabe,



sowohl innerhalb der EU als auch mit Deutschlands Nachbarstaaten eng zusammenzuarbeiten und ökologische sowie wirtschaftliche Interessen in Einklang zu bringen. Sie fragt, welche Vorschläge die anderen Ostsee-Anrainerstaaten eingebracht hätten, um eine Erholung der unterschiedlichen Fischbestände zu erreichen. Sie erkundigt sich, wie das BMLEH die Einigung auf die Fangquoten in der Ostsee bewerte und welche Auswirkungen auf die deutsche Fischereiwirtschaft zu erwarten seien. Abschließend hat sie die Frage, welche konkreten Forderungen die BReg. im Ausblick auf die Jahrestagung der Internationalen Kommission zum Erhalt der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) erhoben habe.

Abg. **Hans Koller** (CDU/CSU) stellt fest, dass auf der Ratstagung wichtige und weitreichende Themen behandelt worden seien, insbesondere was die GAP nach 2027 betreffe. Daher fragt er, ob sich die BReg. auf EU-Ebene dafür einsetzen werde, dass das EU-Agrarbudget möglichst eigenständig bleibe und nicht mit anderen Bereichen vermischt werde. Zur „Grünen Architektur“ der GAP möchte er wissen, wie sichergestellt werde, dass es tatsächlich zu weniger Verwaltungsaufwand auf Betriebsebene kommen werde. Zum Thema Wettbewerbsverzerrungen fragt er, welche Ansätze die BReg. verfolge, um diese zwischen den Mitgliedstaaten bei Umwelt- und Klimaleistungen zu vermeiden. Er stellt zudem die Frage, ob die BReg. konkrete Unterstützungsinstrumente plane, um die Ukraine beim Aufbau EU-konformer Standards in Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung zu begleiten und wenn ja, welche Maßnahmen geplant seien. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Zukunft der Förderung der Junglandwirte. Diesbezüglich fragt er nach, wie die BReg. den Vorschlag bewerte, dass sechs Prozent der nationalen Agrarausgaben verbindlich für Junglandwirte reserviert werden sollten. Abschließend wolle er wissen, welche konkreten Maßnahmen die BReg. vorsehe, um den Bürokratieabbau für Landwirte und Fischereibetriebe im kommenden Jahr messbar voranzutreiben.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) geht als erstes auf das Thema Fisch und den westlichen Hering ein. Es gehe nicht um Fischerei im großen Maße, sondern um die besonderen Ausnahmeregelungen für die

kleine Küstenfischerei, für die Dorsch im Beifang weiter möglich sein solle. Das sei notwendig, um das Kulturgut Küstenfischerei, insbesondere an der Ostsee, erhalten zu können. In der Vergangenheit hätten sich die Fischbestände des westlichen Herings so weit erholt, dass eine Mehrheit für die Ausnahme möglich gewesen sei. Zum Kormoran erklärt sie, dass es Ausnahmen gebe, denn es bestehe schon jetzt die Möglichkeit, Vergrämnungsmaßnahmen in Deutschland durchzuführen. Entsprechende Ausgleichszahlungen seien für betroffene Landwirte zu leisten. Das Problem werde damit nicht auf Dauer gelöst. Das BMLEH werde beobachten, wie sich die Bestände entwickelten und welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssten. BM Alois Rainer habe schon vielfach geäußert, dass sich das BMLEH für ein umfangreiches und eigenständiges Agrarbudget in der EU einsetze. Es gehe um die Standards, die Deutschland EU-weit setzen wolle. Eine endgültige Positionierung Deutschlands sei noch nicht erfolgt, sodass es daher nicht zur Unterzeichnung des österreichischen Positionspapiers gekommen sei. Die Stellungnahme des Bundesrats zum Verordnungsvorschlag zur Errichtung des Europäischen Fonds für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, Landwirtschaft und den ländlichen Raum, Fischerei und Meere, Wohlstand und Sicherheit für den Zeitraum 2028-2034 zeige, wie man einen gemeinsamen Weg trotz vielfältiger Interessen gehen könne. Es müsse erst ein Gerüst für die GAP geben, welche die Mittelausstattung, die Säulenstrukturen und die weiteren Faktoren festlege. Danach könne die BReg. über die Umsetzung in Deutschland nachdenken. Sie äußert, dass es richtig sei und von der BReg. begrüßt werde, einen Schwerpunkt auf eine Strategie für den Generationenwechsel in der Landwirtschaft zu setzen. Wie man die Strategie am Ende umsetze, und welche Maßnahmen man vornehme, werde sich noch ergeben. Das vorgeschlagene Maßnahmenbündel enthalte viele richtige und gute Ideen. Daher werde die BReg. die Diskussion rund um das *Start-up*-Paket für Junglandwirte positiv begleiten. Gerade mit Blick darauf, dass viele Betriebe keinen Hofnachfolger hätten, sei es richtig auf die Startbedingungen zu achten. Allerdings sei es der politische Auftrag, Rahmenbedingungen zu setzen, die nicht nur einen Start ermöglichen würden, sondern Ziel müsse Leben und



Wirtschaften auf dem Hof über diese Zeit hinaus sein. Abschließend äußert sie sich zu dem Thema Ukraine. Ziel sei, einen gemeinsamen Markt zu schaffen, *Know-how* zu transportieren und das Thema Importe zu berücksichtigen. Bei den jetzigen Abgleichungen der Zollkontingente werde über Importe diskutiert. Insbesondere der Schutz der Anrainerstaaten und Deutschlands sei zu beachten, sodass es nicht zu Verwerfungen durch hohe Importe komme. Die Leitlinie für zukünftige Gespräche müsse die weitere Unterstützung der Ukraine umfassen, dabei auf einen gemeinsamen Handel setzen und trotzdem auf die sensiblen Agrarbereiche achten.

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet nochmals um Mitteilung, warum sich der BM Alois Rainer gegen die Aktionspläne ausgesprochen habe.

Silvia Dietz (BMLEH, per Video) teilt mit, BM Alois Rainer habe im Rat zu den Aktionsplänen zur Umstellung auf umwelt- und klimafreundliche Erzeugungssysteme nach Artikel 10 Abs. 4 der GAP-Verordnung seine Befürchtung erklärt, dass einige Vorschläge der „Grünen Architektur“ zu zusätzlichem Aufwand für Betriebe und Verwaltungen führen könnten.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisaufnahme.

Tagesordnungspunkt 9

Bericht der Bundesregierung

zur derzeit in Deutschland stark zunehmenden Ausbreitung der Vogelgrippe (HPAIV H5N1) sowie zu den möglicherweise beabsichtigten Maßnahmen

(auf Antrag der Fraktion der AfD vom 27. Oktober 2025)

Selbstbefassung SB 21(10)20

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) dankt dem Vizepräsidenten des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI), Prof. Dr. Martin Beer, für seine Arbeit. Sie erklärt, die Leistung des FLI rücke im aktuellen Geschehen wieder deutlich in den Fokus. Sie berichtet zur aktuellen Vogelgrippe und zum diesjährigen Vogel-

zug. Nach aktuellem Informationsstand gebe es bei gehaltenen Vögeln in Deutschland 65 Ausbrüche mit ca. einer Mio. betroffener Tiere in den Ausbruchsbetrieben. Es seien Legehennen, Puten, Enten und auch Gänse in einer beträchtlichen Anzahl von Ländern betroffen. Das FLI stufe das Risiko des Eintrags in die Geflügelhaltungen durch Wildvögel in Deutschland als hoch ein. Die Wildvogelfälle kämen in nahezu allen Ländern vor. Bis gestern seien es 318 bestätigte Fälle bei Wildvögeln gewesen, aber die Dunkelziffer sei deutlich größer. Es gebe nicht bei allen Krankheitsfällen Symptome. Aufgrund der betroffenen Kraniche werde in diesem Jahr mehr über die Vogelgrippe in den Medien berichtet. Die Ausbrüche würden überall auftreten. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten hätten Krankheitsfälle gemeldet. Die Vogelgrippe gebe es jedes Jahr, sodass die Behörden in den Ländern gemeinsam mit dem FLI und dem BMLEH im Krisenmanagement erprobt seien. Insofern sei die erste Priorität die Einhaltung der strengen Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben. Derzeit gebe es ein Aufstallungsgebot in Hamburg und im Saarland sowie in vielen hochbelasteten Landkreisen. Aufgrund der deutlichen Unterschiede gebe es die Stallpflicht nur in einigen Regionen. Die Task-Force-Tierseuchenbekämpfung, das FLI und die Agrarministerinnen und -minister der Länder stünden im Austausch. Es sei eine gemeinsame Aufgabe, das Seuchengeschehen einzudämmen. Die Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben und alle weiteren Maßnahmen müssten genau verfolgt werden.

Abg. **Julian Schmidt** (AfD) stellt fest, dass sich die Situation in den letzten Wochen und Monaten verschärft habe. Im April 2023 habe seine Fraktion einen Antrag zu diesem Thema eingebracht, in welchem verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe und zur Impfstoffentwicklung gefordert worden seien. Er wolle wissen, wie die BReg. rückblickend diesen Antrag bewerte und ob eine frühere Reaktion möglich gewesen wäre, um die Situation ein Stück weit einzudämmen. Zudem möchte er wissen, ob aktuell ein Impfstoff in Deutschland entwickelt werde und falls ja, von welchem Forschungsinstitut oder welcher Firma, und ob es eine Unterstützung seitens der BReg. gebe. Die momentane Situation sei durch das Zugvogelgeschehen bedingt. Er möchte wissen, ob es



ein Schnellwarnsystem gebe und welche Rolle dabei das Tierseucheninformationssystem des FLI habe. Er fragt nach, was die BReg. generell unternehme, um die Situation einzudämmen und welche konkreten Maßnahmen sie ergreife. Zudem erkundigt er sich, wie sich die Eindämmung insbesondere bei Biobetrieben und Freilandbetrieben verhalte, wenn eine Aufstallungspflicht verhängt werden würde, und ob dies eine Auswirkung auf die Ökozertifizierung habe.

Abg. **Dr. Zoe Mayer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) beschreibt das momentane Geschehen als drastisch. Jedes akute Vorgehen, welches helfe die Tierseuche einzudämmen, werde unterstützt. Dies umfasse auch die Nottötung. Dennoch seien tierschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, welche mit den Maßnahmen zusammenhängen. Die Nottötung von vielen Tieren auf einmal könne das Risiko bergen, dass es zu Tierschutzverstößen komme. Aus internen Berichten gehe hervor, dass nicht immer garantiert sei, dass alle Tiere bei der Tötung betäubt seien. Dementsprechend habe sie die Frage, ob es bei einer so großen Anzahl von Tieren eine Sensibilität für den Tierschutz bei Nottötungen gebe. Beim Thema Vogelgrippe sei ein struktureller Blick auf die Betriebe notwendig. Es bestünde ein Bewusstsein dafür, dass Freilandbetriebe bei der Seuchenausbreitung eine eigene Relevanz hätten. Dennoch müsse in Betrieben mit mehreren 10.000 Tieren in einer Halle eine große Anzahl von Tieren auf einmal getötet werden, wenn sich eines der Tiere infiziere. Sie fragt, wie die BReg. zu den Geschehen in Großbetrieben stehe. Zudem möchte sie wissen, ob der Umbau der Tierhaltung strukturell angegangen werde.

Abg. **Dieter Stier** (CDU/CSU) erklärt, dass sich das Vogelgrippevirus in den vergangenen Wochen erheblich ausgebreitet habe, was zu katastrophalen Folgen für die Geflügelhalter führe. Die zum 1. Oktober 2025 rückwirkende Erhöhung des Entschädigungshöchstsatzes für Geflügel auf 110 Euro pro Tier werde begrüßt. Diese Erhöhung sei ein wichtiger und schneller Schritt während des aktuellen Seuchengeschehens. Die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu diesem Thema sei in Teilen zu kritisieren. Der Deutschlandfunk habe am 2. November 2025 den Eindruck vermit-

telt, dass die Ursache für die Vogelgrippe bei der Massentierhaltung und nicht bei den Wildvögeln liege. Solche Falschdarstellungen seien ideologisch motiviert und müssten zurückgewiesen werden. Es könne nicht der richtige Weg sein, in der aktuellen Lage zusätzliche Panik zu schüren. Er fragt, welche Maßnahmen oder Empfehlungen die Taskforce des BMLEH beraten habe und ob Ergebnisse vorlägen. Er wolle wissen, ob es gegenwärtig Anzeichen für eine besonders gefährliche Variante des Virus gebe. Er danke dem FLI, das entscheidend dafür gesorgt habe, die Verdachtsfälle der Vogelgrippe deutschlandweit zu identifizieren und die Verbreitung einzudämmen. Die BReg. habe aufgrund der notwendigen Konsolidierungen im Haushalt auch Einsparungen im Personalhaushalt in allen Bereichen außerhalb der Bereichsausnahme angekündigt. Daher möchte er wissen, welche Auswirkungen dieser Umstand auf die für Deutschland überaus wichtige Arbeit des FLI habe. Zum Abschluss fragt er, ob die BReg. eine Impfung von Beständen in Betracht ziehe oder welche Vorgaben es geben solle, wenn sich das Seuchengeschehen weiter verschlimmere.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) bittet Herrn Prof. Dr. Martin Beer, die Arbeitsbelastung des FLI darzustellen. Sie fragt, ob neben der Taskforce Tierseuchenbekämpfung des BMLEH auch das Nationale Krisenzentrum Tierseuchen und der Zentrale Krisenstab Tierseuchen eingesetzt würden. Von der BReg. sowie von Prof. Dr. Martin Beer wolle sie wissen, was die Voraussetzungen für eine erleichterte Impfung seien. Sie habe gehört, dass an einem Impfstoff für Gänse in Freilandhaltung geforscht werde. Abschließend fragt sie nach, ob es möglich sei durch Probennahmen aus Abwässern von Geflügelschlachthöfen die Vogelgruppe zu detektieren, bevor es zu einem tatsächlichen Ausbruch käme.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) möchte wissen, inwieweit es mehr Informationen über gefundene betroffene Wildvögel gebe, insbesondere über die Anzahl der gefundenen Tiere. Die von der PStn Silvia Breher genannten 318 Wildvögel seien nur die bestätigten untersuchten Vögel. Sie sei kürzlich im Naturerlebniszentrum „Kranichwelten“ gewesen und habe sich diesbezüglich informiert. Wegen der Verweisungen von Veterinärämtern auf Kommunen und umgekehrt erhalte das Zentrum permanent An-



rufe aus unterschiedlichen Ländern, sofern die Vogelgrippe Kraniche betreffe. Mithin gebe es eine hohe Dunkelziffer. Es werde in anderen Staaten, auch in der EU, nicht nur über die Impfung nachgedacht, sondern eine solche bereits durchgeführt. Hierzu wolle sie wissen, ob sich die Forschung darauf beziehe, Nutztiere oder auch Wildtiere zu impfen. In einer Debatte zum Thema Tierschutz sei gefragt worden, ob Keulung und Nottötung in jedem Fall notwendig seien oder ob Tierbestände zum einen durch Impfungen und zum anderen durch Separierung gerettet werden könnten. Zudem interessiere sie bei der Impfung, wie die Risiken eingeschätzt würden und inwieweit Erreger von durch Impfung immunen Tieren, z. B. über deren Kot weiterverbreitet werden könnten. Zum Bereich Ursachenforschung hat sie die Frage, ob die Forschung zu Futtermitteln und Schlachtabfällen einbezogen werde.

Prof. Dr. Martin Beer (FLI, per Video) bedankt sich für die lobende Erwähnung des FLI. Er werde das Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben. Die Arbeitsbelastung des FLI sei maximal. Das Team des FLI arbeite rund um die Uhr. Alle zugesandten Proben würden unverzüglich untersucht. Er gehe davon aus, dass das Virus in ganz Europa sehr weit verbreitet sei. Man dürfe sich nicht davon täuschen lassen, dass es in Deutschland momentan nicht viele tote Wildenten und Wildgänse gebe. Diese hätten, anders als die Spezies der Kraniche, eine gewisse Herdenimmunität erreicht. Kraniche seien hochempfindlich für die Vogelgrippe und würden deswegen in großen Mengen sterben. Allerdings würden nicht alle toten Tiere getestet, denn das würde die Systeme überlasten. Es würden bei allen Wildvögeln lediglich Stichproben genommen. Zur Frage von Impfstoffen und deren Entwicklung äußert er, Impfung sei dann eine wichtige Maßnahme, wenn sich die Vogelgrippe mit anderen Systemen nicht kontrollieren lasse. Deutschland sei bisher ein Beispiel dafür gewesen, dass durch Biosicherheit in Verbindung mit Früherkennung Ausbrüche schwächer ausfielen. So hätten beispielsweise Ungarn hunderte und Frankreich insgesamt mehr als 1.000 Ausbrüche bei Entenbereich. In diesen Staaten sei sich für die Impfung entschieden worden. Es gebe dort mittlerweile zugelassene und passende Impfstoffe für Geflügel wie Hühner, Puten, Enten und Gänse. Das Problem

bei der Impfung seien jedoch die damit verbundenen erheblichen Aufwendungen. Zum einen müsse nachgewiesen werden, dass trotz Impfung kein Virus zirkuliere, wodurch viele Untersuchungen notwendig seien. Zum anderen müssten die Impfungen durchgeführt und bezahlt werden. Er verdeutlicht die Problematik am Beispiel Frankreichs. Dort müssten etwa 40 Mio. Euro von staatlicher Seite allein für die Untersuchungen aufgebracht werden. Es seien mehr als 30 Labore involviert, die permanent Proben untersuchen würden, um sicherzustellen, dass sich in geimpften Betrieben kein Virus verbreite. Die Kosten für die Durchführung der Impfungen lägen bei 160 bis 170 Mio. Euro. Jedoch sei zu berücksichtigen, dass das System gewirkt habe. Es komme dort kaum zu Ausbrüchen. Im Gegensatz zu den Vorjahren seien Ausbrüche nur noch einzeln und sehr selten. Dieses Jahr sei ein Lackmustest für die Wirkung des Systems, denn die Belastung sei auch in Frankreich durch die Wildvögel hoch. Jedoch gebe es in Betrieben mit Impfungen bisher kaum Ausbrüche. Zudem sei die Impfung eine Maßnahme für besonders betroffene Haltungsformen. Daher habe das FLI ein Forschungsprojekt angestoßen, welches hauptsächlich von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse bezahlt werde. Dort würden verschiedene Impfstoffe an Gänsen getestet. Das FLI sehe durchaus die Möglichkeit zu impfen. Es müsse dabei bedacht werden, dass es trotzdem die Untersuchung von Tieren brauche, um sicherzustellen, dass kein Virus weiterverbreitet werde. Die Tiere würden zwar nicht mehr krank werden, aber das Virus könne ausgeschieden werden.

Dennoch werde bei der Impfung gezögert. Der Grund dafür seien die erheblichen Handelsrestriktionen vieler Drittstaaten. Im Falle der Impfung in Deutschland würden diese den Handel sowohl für Geflügel als auch für Geflügelprodukte einstellen. Entsprechende Erfahrung habe Frankreich gemacht. Deutschland liege momentan bei 65 Ausbrüchen, daher sei eine Impfung wahrscheinlich nicht zielführend, da noch keine Sekundärausbruchslage bestehe. Unter einer solchen verstehe man die Verbreitung des Virus in der Geflügelproduktion von Betrieb zu Betrieb. Dadurch könne es in sehr kurzer Folge sehr viele Ausbrüche geben. Davor habe sowohl die Geflügelindustrie als auch das FLI am meisten Angst, weil es in seinem solchen Fall zu



vielen Virusfällen und Millionen von betroffenen Tieren komme. Die meisten Ausbrüche seien auf direkten oder indirekten Eintrag aus der Wildvogelpopulation zurückzuführen. Es könne schon ein kontaminierter Gummistiefel reichen, mit welchem man in den Putenbestand gehe. Das FLI habe Kenntnis von vereinzelten Betrieben, in denen es deshalb zu Ausbrüchen gekommen sei. Deswegen sei klar, dass im Moment das Virus nicht aus den Geflügelbetrieben zu den Wildvögeln komme. Das Virus habe sich so gut an den Wildvogel adaptiert, dass die Ausbrüche saisonal vorkämen. Über das Tierseuchennachrichtensystem (TSN) würden alle Verdachtsfälle sofort von den jeweiligen Veterinärämtern eingetragen. Die Früherkennung sei der Schlüssel in der Bekämpfung der Vogelgrippe. In erster Linie käme es auf die Mitarbeit der Länder an. Das FLI bestätige Verdachtsfälle, zuvor müsse aber jedes kranke und tote Tier untersucht werden. Diese möglichst frühen Untersuchungen würden in Europa mittlerweile als das „deutsche Konzept“ bezeichnet werden. Je früher untersucht werde, desto weniger könne sich das Virus ausbreiten. Die Verschleppung sei bei der Tötung der Tiere geringer. Aus diesem Grund sei das TSN ein zentrales Element der Früherkennung.

Bei der Aufstallung für Biobetriebe gebe es Sonderregelungen, wodurch weiterhin die Möglichkeit der entsprechenden Vermarktung bestehen bleibe. Das FLI wolle, dass so wenig Tiere wie möglich getötet würden. Hinsichtlich Teilbestandstötungen sei klar, dass epidemiologische Einheiten als Einheit getötet werden müssten. Davon gebe es grundsätzlich keine Ausnahmen. Eine solche könne es nur bei der völligen Trennung der Tierbestände geben. Es müsse sich um einen Betriebsteil handeln, welcher Kilometer entfernt sei und getrennt bewirtschaftet werde. Andernfalls bereite sich das Virus rasant aus. Puten und Hühner würden fast zu 100 Prozent an dem Virus sterben. Eine unerkannte Zirkulation des Virus gebe es bei Puten und Hühner nicht. Zwar seien Großbetriebe nicht der Treiber des Virus, dennoch seien dort die Opferzahlen aufgrund der Menge der gehaltenen Tiere viel höher. Wenn Betriebe eine hohe Tierdichte hätten, wie zum Beispiel in Niedersachsen, dann steige die Gefahr einer Ausbreitung. Dort werde momentan mit einem sog. Wiederbelegungsverbot reagiert. Betriebe, die von dem Virus betroffen seien, dürften nicht wieder aufstallen. Dadurch werde in Abhän-

gigkeit von den Ausbrüchen die Zahl der Tiere in einem Betrieb reduziert. Es sei eine wichtige Maßnahme, die sich in den letzten Jahren bewährt habe.

Das FLI versuche den im Rundfunk vermittelten falschen Eindruck zu beheben. Er habe demnächst ein Interview mit dem Deutschlandfunk. Es seien viele Missverständnisse entstanden. Die Situation bei Kranichen sei emotional aufgenommen worden und habe dazu geführt, dass Gründe für die Ausbreitung der Vogelgrippe gesucht würden. Kraniche seien hochempfindlich für das Virus und gäben einen Hinweis auf eine hohe Viruslast. Zu der Gefährlichkeit der Virusvariante berichtet er, dass diese eine Untervariante derjenigen aus dem Jahr 2024 sei. Bisher weise sie keine Eigenschaften auf, die gefährlicher als die der anderen Varianten sei. Momentan untersuche das FLI, ob Enten genauso krank würden wie bei vorherigen Virusvarianten. Es gebe einige Entenbetriebe, die weniger Krankheitsfälle aufweisen würden. Das FLI beobachte zudem, dass Wildenten und Wildgänse weniger an dem Virus verendeten. Für Hühner und Puten sei die Gefährlichkeit identisch. Es gebe auch keine Hinweise, dass dieses Virus zoonotischer sei als die Vorvariante.

Er begrüßt die Frage nach den Konsequenzen durch die haushälterischen Einsparungen. Die Einsparungen würden Folgen für das FLI haben, denn die Institution sei hochtechnisiert und müsse mit entsprechendem Personal betrieben werden. Er denke, dass das FLI das modernste Laborequipment und die modernste Ausstattung in Europa habe. Für den sicheren Betrieb werde in einem großen Team gearbeitet. Das FLI wolle die bestmöglichen Informationen zur Verfügung stellen. Die vorgegebene Personaleinsparung von acht Prozent könne nicht auf Kosten der Sicherheit erfolgen. Mit den Einsparauflagen müsse auf die Wiederbesetzung von Expertenstellen verzichtet werden. Er könne nicht genau sagen, ob alle Sicherheitsbereiche noch in der aktuellen Form erhalten bleiben könnten. Daher bitte er den Ausschuss um Unterstützung, dass zumindest ein Teil der Personalstellen von den Kürzungen ausgenommen würden. Natürlich wolle das FLI die derzeitige Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit aufrechterhalten. Dafür sei aber die bisherige Infrastruktur notwendig.



Für Impfungen in Deutschland gebe es eine Arbeitsgruppe. Derzeit würden Impfmöglichkeiten vorbereitet. Sofern es zu einer Umsetzung komme, müssten dafür ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen. Zudem müsse man bereit sein, wirtschaftlichen Schäden hinzunehmen, welche zum Beispiel durch Handelseinschränkungen entstünden. Das Thema Impfung sollte durchaus diskutiert werden, wobei niemals die Biosicherheit und die Früherkennung ausgeklammert werden dürften. Die Impfung sei nur ein Teil der Lösung und helfe dabei Katastrophen einzudämmen. Für Wildvögel stelle sie ohnehin keine Option dar, denn die Impfung müsse per Injektion verabreicht werden. Das einzige Beispiel für die Wildvogelimpfung seien die kalifornischen Kondore, von welchen es nur 500 gebe. Diese würden einzeln eingefangen, untersucht und dabei geimpft. Wildenten und Wildgänse kämen millionenfach vor, sodass die einzelne Impfung jedes Tieres nicht umsetzbar sei. Es gebe bisher keinerlei Hinweise, dass eine Köderimpfung bei Wildvögeln funktioniere.

Eine Veränderung des Virus durch den Einsatz von Impfungen käme nur in Betracht, wenn die Impfungen unkontrolliert eingesetzt würden. Eine massenhafte Impfung werde beispielweise in Asien und Ägypten vorgenommen, um die Bestände von Hühnern und Puten zu erhalten. In diesen Staaten werde in den Betrieben nicht gekeult. Trotz der Impfung sei das Virus noch vorhanden, weil es sich anpasse. Hingegen müsste bei Betrieben mit positiven Vogelgrippebefunden nach EU-Recht trotz Impfung gekeult werden. Dadurch könne sich das Virus nicht anpassen. Dies sei einer der Gründe, weshalb es in Deutschland die vielen Untersuchungen gebe.

Die Früherkennung über die Abwässer sei vor einiger Zeit vom FLI vorgeschlagen worden. Aufgrund fehlender Kapazitäten und Geldern könne die Möglichkeit derzeit nicht ausprobiert werden. Das FLI freue sich, wenn es dafür Mittel bekäme. Er gehe davon aus, dass die Abwasserkontrolle, insbesondere von Schlachthofabwässern, in der Zukunft eine Option sei. Bislang gebe es 387 befundete Wildvögel, davon seien 80 Prozent Kraniche. In einigen Standorten in Brandenburg gebe es mittlerweile über 1.000 tote Kraniche. Dies sei nicht ungewöhnlich, denn Kranichsterben habe es früher schon in anderen Staaten gegeben. Im Jahr 2021

seien in Israel 8.000 Kraniche und 2023 in Ungarn 20.000 Kraniche an der Vogelgrippe gestorben. Dies sei auf die hohe Empfänglichkeit der Tiere für das Virus zurückzuführen. Durch den Vogelzug nach Frankreich und Spanien werde das Virus weiterverbreitet. Das Virus werde flächendeckend über die Wildvogelpopulation eingeschleppt. Die Quelle sei höchstwahrscheinlich Osteuropa. Dort habe sich das Virus die letzten Monate unerkannt ausgebreitet und über ganz Europa verbreitet. Im Vogelzug gebe es viele junge Vögel, die meistens ohne Antikörper empfänglich für das Virus seien. Dadurch komme es zu dem saisonalen Auftreten der Vogelgrippe, welche im September beginne. Die derzeitige Welle sei die stärkste, die Deutschland jemals erlebt hätte. In so kurzer Folge habe es noch nie so viele Geflügelfälle geben.

Durch das Verfahren der Früherkennung und der Räumung der Betriebe solle verhindert werden, dass infizierte Tiere zum Schlachthof kämen. So könne vermieden werden, dass Schlachthofabfälle eine Infektionsquelle darstellten. Gleiches gelte für die Futtermittel. Ein gut funktionierendes System, welches Früherkennung, Räumung der Betriebe und Meldungen von Virusbefällen umfasse, verringere relevante Ansteckungsfaktoren und verhindere unerkannte Zirkulation. Die größte Angst bestehe darin, dass sich das Virus in Regionen mit hoher Geflügeldichte von Betrieb zu Betrieb verbreite. Dieses Szenario gelte es zu verhindern, damit nicht über die Option der Impfung nachgedacht werden müsse.

(Beifall)

Der **Vorsitzende** spricht im Namen des Ausschusses Dank für die Arbeit und den außergewöhnlichen Einsatz des FLI in der gegenwärtigen Situation aus. Der Ausschuss habe verstanden, dass die Arbeitsbelastung sehr hoch sei und das FLI von den haushälterischen Einsparungen ausgenommen werden solle.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) erklärt, im Haushaltsentwurf der BReg. von 2026 solle erstmals das RKI von den geplanten Stelleneinsparungen ausgenommen werden. Sie glaube, RKI und FLI hingen eng zusammen. Insofern appelliere das BMLEH dafür, das FLI für eine Bereichsausnahme vorzusehen. Sie



hoffe auf Unterstützung aller Mitglieder des Haushaltsausschusses. Im Falle einer Aufstellungsanordnung bestehe für die Vermarktung von Bio und Freiland eine Ausnahme. Die Vermarktung mit den jeweiligen Bezeichnungen könne fortgesetzt werden. Ebenfalls gebe es nicht mehr die frühere 16-Wochen-Regelung, nach welcher die Vermarktung bei einer Stallpflicht geändert werden müsste. Für die Einhaltung des Tierschutzes Sorge bei den Nottötungen die Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung). Grundsätzliche obliege die Nottötung den Landwirten, welche aber in der Regel überfordert wären. Dafür gebe es in vielen Ländern Gesellschaften mit geschultem Personal und geeignetem Equipment, wie die Gesellschaft für Seuchenvorsorge (GESEVO). Diese arbeiteten mit den Tierseuchenkassen zusammen und sorgten für eine tierschutzgerechte Nottötung. Wenn Bestände betroffen seien, müssten im Zweifel alle Tiere getötet werden. Dennoch müsse dabei auf jedes einzelne Tier geachtet werden. Beim Umbau der Tierhaltung bestünden viele Herausforderungen, vor allem in den Regionen mit größeren Betrieben. Sie sei dankbar dafür, dass die von Prof. Dr. Martin Beer (FLI) angesprochene Sekundärausbruchslage noch nicht vorläge. Deswegen sei den Betrieben die Biosicherheit besonders wichtig und aus reinem Eigenschutz notwendig.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Tagesordnungspunkt 10

Bericht der Bundesregierung

Folgen der Bundesverwaltungsgerichtsurteile zum Nationalen Aktionsprogramm Nitrat vom 8. Oktober 2025 und zur Unwirksamkeit der Bayerischen Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung vom 24. Oktober 2025

**(auf Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 30. Oktober 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)21

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) berichtet über das am 24. Oktober 2025 verkündete Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Unwirksamkeit der Bayerischen Ausführungsverordnung zur Düngeverord-

nung (DüV). Im Urteil sei festgestellt worden, dass die Ermächtigungsgrundlage des § 13 a Abs. 1 DüV nicht ausreichend für die Bayerischen Ausführungsverordnung sei, denn es fehlten die Details in Form der Anzahl der Messestellen, Anforderungen an die Messestellen, Abgrenzung von belasteten und unbelasteten Gebieten. Diese Details seien nicht direkt in § 13 a Abs. 1 DüV geregelt, sondern in der der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA). Die Nennung der Details in der AVV GeA sei nicht ausreichend. Das Urteil könne aktuell auf zwei verschiedene Arten verstanden werden. Nach Ansicht Bayerns würden die anhand von Karten ausgewiesenen, mit Nitrat belasteten roten Gebiete nicht mehr gelten, sondern nur noch „die übrigen Regelungen“ der Düngebeschränkungen des DüngG und der DüV. Nach einer anderen Auslegung seien überall die verschärften Düngebeschränkungen anzuwenden, wenn die Ausnahmeregeln nicht mehr gälten. Bayern habe in Folge des Urteils die roten Gebiete außer Kraft gesetzt und darauf hingewiesen, dass die übrigen Beschränkungen fortgälten. Das eigentliche Problem sei die noch ausstehende konkrete Urteilsbegründung. Die Urteilsabsetzungsfrist sei jedoch lang und es könne durchaus Monate dauern, bis die Begründung vorläge. Zudem gebe es die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts zum Nationalen Aktionsprogramm Nitrat vom 8. Oktober 2025. Das Thema Düngegesetzgebung müsse insgesamt neu angegangen werden. Ziel sei die Herstellung von Rechtssicherheit und die Einhaltung der Anforderungen der EU. Es werde auf die Urteilsbegründung gewartet, um diese in die neue gesetzgeberische Grundlage einfließen lassen zu können.

Abg. **Karl Bär** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erkundigt sich nach dem Urteil vom 8. Oktober 2025 zum Nationalen Aktionsprogramm Nitrat. Er wolle wissen, ob im BMLEH ein neuer Aktionsplan geplant werde. Falls dies der Fall sei, möchte er wissen, wann und mit welchem Inhalt dieser komme. Andernfalls wolle er wissen, ob es lediglich eine Änderung des DüngG geben werde. Hierbei interessiere ihn, wann die Änderung komme und welche inhaltliche Richtung diese haben werde. Er frage, ob die EU-Kommission der BReg. ihre Bewertung der aktuellen Regulierung von Düngung und den Wasserschutz in Deutschland mitgeteilt habe.



Ferner möchte er wissen, ob es wie vor einigen Jahren das Risiko gebe, dass Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren und eine Strafzahlung drohe. Er interpretiere den § 13 a Abs. 4 DüV dahingehend, dass alle Grundwasserkörper in Bayern, in denen mindestens eine Messstelle belastet sei, als rote Gebiete zählten. Dies stelle eine massive Ausweitung roter Gebiete in Bayern dar.

Abg. **Dr. Franziska Kersten** (SPD) bezeichnet die derzeitige Situation als großes Dilemma. Vor der Veröffentlichung der Urteilsbegründungen müsse bereits mit dem BMUKN und der EU-Kommission gesprochen werden. Diese hätten den § 13 a DüV maßgeblich beeinflusst. Es brauche eine sichere Rechtsgrundlage, um Erleichterungen für gewässerschonend wirtschaftende Betriebe zu schaffen. Eine solche Rechtsgrundlage müsse verfassungskonform, transparent, nachvollziehbar und juristisch korrekt seien. Es sei sehr wichtig, dass sich die BReg. diesbezüglich zeitnah mit der EU-Kommission austausche.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) trägt vor, dass es in der Debatte sowohl um das Urteil zur Bayerischen Ausführungsverordnung sowie das Urteil zum Nationalen Aktionsprogramm Nitrat gehe. Zwar sei angedeutet worden, dass die Urteilsbegründungen abgewartet werden müssten, allerdings könne bereits proaktiv mit der Arbeit anfangen werden. Dahingehend möchte sie wissen, ob die BReg. bereits tätig werde. Wenn zu viel Zeit vergehe, drohe Deutschland möglicherweise ein erneutes EU-Vertragsverletzungsverfahren. Es solle vermieden werden, erst dann zu handeln, wenn es schon fast zu spät sei. Darum wolle sie wissen, mit welchem Zeitplan die BReg. Änderungen herbeiführen wolle. Zudem ergebe sich aus dem Urteil zum Nationalen Aktionsprogramm Nitrat die Frage, ob es wieder eine Stoffstrombilanz brauche. Sie fragt, ob es anderen Ideen für das geforderte Nitratprogramm gebe. Nicht nur die Vorgaben der EU seien ein Faktor, es müssten ebenfalls die Umweltauswirkungen berücksichtigt werden. Andernfalls werde die Rechtsunsicherheit für Landwirtinnen und Landwirte immer größer.

Abg. **Bernd Schattner** (AfD) kritisiert allgemein, die BReg. würde zu spät und ineffektive Maßnahmen für die Landwirtschaft durchführen. Er hält fest,

dass Mecklenburg-Vorpommern die roten Gebiete aussetze. Seine Fraktion kritisiere seit Jahren die roten Gebiete und die fachlich unsaubere DüV. Die Verordnung sei zu bürokratisch und basiere auf einer rechtlich unsicheren Grundlage. Dies sei jetzt von den Gerichten bestätigt worden. Er fragt, wie das BMLEH die die Obergrenze von 170 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr (170 kg N/ha-Grenze) für organischen Dünger bewertete und ob diesbezüglich eine Anpassung erfolgen solle. Zudem möchte er wissen, wie zukünftig gewährleistet werde, dass neue Regelungen verhältnismäßig seien und die Eigentums- und Berufsfreiheit der Landwirte bewahrten. Abschließend wirft er die Frage auf, wie die BReg. dafür sorgen wolle, dass die Ausweisung roter Gebiete tatsächlich auf der Grundlage valider und fachgerechter überprüfbarer Messdaten erfolge. Die jetzige Ausweisung sei großflächig erfolgt, wodurch Landwirtinnen und Landwirte betroffen gewesen seien, die in ihren Gebieten nach guter Sitte gedüngt hätten und nicht für die hohen Nitratwerten im Gebiet verantwortlich gewesen seien.

Abg. **Benedikt Büdenbender** (CDU/CSU) stellt fest, dass es Rechtssicherheit bei diesen wichtigen und hochaktuellen Themen brauche. Für die Schaffung der Rechtssicherheit seien die schriftlichen Urteilsbegründungen notwendig. Er fragt, ob es möglich sei, die Begründungen früher zu bekommen, denn das Thema dränge. Es sehe so aus, als gebe es nur geringfügige Verbesserungen der Nitratbelastung im Grundwasser. Somit gebe es keinen Spielraum für Regelungen, die inhaltlich hinter den derzeitigen Regelungen zurückblieben. Er bittet um eine Einschätzung, welche Folgen die Umstände für die Landwirte hätten. Mit Hinblick auf das geplante Wirkungsmonitoring im Rahmen des DüngG fragt er, wie sichergestellt werde, dass bereits bestehende Daten für das Monitoring genutzt und für Betriebe keine zusätzlichen bürokratischen Hürden entstehen würden. Bei der schon entfallenen Stoffstrombilanz müsse sichergestellt werden, dass die Streichung der Verordnung nicht nur rein kosmetisch erfolgt sei, sondern für die Betriebe eine wirkliche Entbürokratisierung zur Folge habe und nicht durch eine neue Bilanzierungsvorgabe den Mehrwert verliere.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) berichtet, dass im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Oktober



2025 ein Nationales Aktionsprogramm gefordert werde, das der EU-Nitratrichtlinie entspreche. Es seien Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers über die DüV ergriffen worden, die aber laut Urteil über ein Aktionsprogramm hätten erfolgen müssen. Es sei besonders wichtig, die noch kommenden Urteilsgründe auszuwerten und darauf zu achten, worauf sich das Urteil tatsächlich stütze, damit am Ende die richtigen Maßnahmen erlassen werden könnten. Grundsätzlich führe ein sog. roter Grundwasserkörper dazu, dass das ganze Gebiet als nitratbelastet gelte. Dadurch seien alle Landwirte betroffen. Dies entspreche nicht dem Ansinnen der BReg. Ziel sei ein verursachergerechtes Monitoring. Den gewässerschonenden und unter Einhaltung der Regeln wirtschaftenden Betrieben sollten Erleichterungen bei der Düngung zukommen. Eine Belastung sollten nur solche Betriebe erfahren, die sich nicht an die Vorgaben halten würden. Dies sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Das BMLEH warte nicht die Urteilsbegründungen ab, sondern sei im Gespräch mit dem BMUKN und den Ländern, um das weitere Vorgehen zu planen. Ob ein Aktionsprogramm notwendig sei, sei maßgeblich von den Urteilsgründen abhängig. Bei der AVV GeA müssten die Regeln in den § 13 a DüV übernommen werden. Dafür brauche das BMLEH die Urteilsgründe. Der Spielraum diesbezüglich sei jedoch eng, denn bei der Umsetzung müsse die EU-Nitratrichtlinie eingehalten werden. Das Vertragsverletzungsverfahren zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie sei wegen der damaligen Novelle des DüngG und der DüV eingestellt worden. Sie könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es bei der 170 kg N/ha-Grenze Änderungen geben werde. Ziel der neuen Regeln sei es die EU-Nitratrichtlinie einzuhalten und auf Verursachergerechtigkeit zu achten.

Stefan Hüsich (BMLEH, per Video) ergänzt, es sei noch zu vieles ungewiss, um die Umsetzung mit der EU-Kommission zu besprechen. Die Begründungen der beiden Urteile müssten abgewartet wer-

den. Das BMLEH habe aber schon einen Plan. Wie bereits genannt, müssten Teile der AVV GeA in die DüV aufgenommen werden. Es stünden somit zwei Rechtssetzungsverfahren an. Hinsichtlich des geforderten Aktionsprogramms, dessen Maßnahmen derzeit sinngemäß in der DüV festgelegt seien und das vom BMUKN betreut werde, sei noch nicht klar, wie weit das Gericht in seinen Urteilsgründen gehe. Wenn es sich idealerweise nur um einen formalen Akt handle, dann müsse das Aktionsprogramm lediglich beschrieben werden. Letztendlich beinhalte die DüV das Aktionsprogramm und diese sowie die AVV GeA seien von der EU-Kommission gebilligt worden. Für die EU-Kommission seien primär die Messwerte relevant. Es müssten die Betriebe von den Regelungen ausgenommen werden, die ordnungsgemäß wirtschafteten. Dafür sei ein Wirkungsmonitoring notwendig. Es solle jedoch nicht zu einer höheren Bürokratiebelastung der Betriebe kommen. Aus der Diskussion mit den Ländern gehe hervor, dass nur die Daten abgerufen werden sollten, die nach den schon geltenden Regelungen erfasst werden müssten. Die 170 kg N/ha-Grenze ergebe sich direkt aus der EU-Nitratrichtlinie, daher könne sie nicht verändert werden. Dafür sei eine Änderung der EU-Nitratrichtlinie notwendig. Diese Grenze gelte im Durchschnitt in nichttroten Gebieten. Das bedeute, dass auf manchen Flächen stärker gedüngt werden könne, sofern bei anderen Flächen die Belastung geringer sei. Für die roten Gebiete gelte die Grenze genau pro ha.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung: 11.25 Uhr

gez. Hermann Färber, MdB
Vorsitzender